

1500449-41.2020.8.26.0596

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCILIO MOREIRA DE CASTRO

Comarca: Serrana

Foro: Foro de Serrana

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2289058/2020 - DEL.POL.SERRANA, 9995583 - DEL.POL.SERRANA, 922/20/427 -

DEL.POL.SERRANA, 2289058 - DEL.POL.SERRANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO RIBEIRO SOARES FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCILIO MOREIRA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serrana

Foro de Serrana

2ª Vara

Avenida Habib Jábali, 500, Serrana-SP - cep 14150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500449-41.2020.8.26.0596 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500449-41.2020.8.26.0596

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2289058/2020 - DEL.POL.SERRANA, 9995583 - DEL.POL.SERRANA, 922/20/427 -

DEL.POL.SERRANA, 2289058 - DEL.POL.SERRANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO RIBEIRO SOARES FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCILIO MOREIRA DE CASTRO

Vistos.

RODRIGO RIBEIRO SOARES FILHO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 pelo fato ocorrido no dia 09 de julho de 2020, por volta das 11h50, na Rua José Corrêa Filho, n.º 890, Bairro Jardim Bela Vista, nesta cidade e Comarca de Serrana, porque tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico e entrega ao consumo de terceiros, 279 (duzentos e setenta e nove) "eppendorfs" com massa líquida de 74,540g (setenta e quatro gramas e quinhentos e quarenta miligramas) de Metil Benzoil Ecgonina., com o elemento ativo erythroxylum cocae, popularmente conhecida por cocaína, sem autorização e em

desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07/08 e exame químico toxicológico de fls. 11/12, conforme descrito na denúncia de fls. 45/49.

O acusado apresentou defesa prévia (fls. 65/71).

A denúncia foi recebida em 15 de março de 2022 pela decisão de fls. 78/79.

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas da acusação, uma da defesa, bem como interrogado o réu.

Em seguida, as partes se manifestaram em alegações finais orais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do delito se encontra comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 07/08) exame químico toxicológico (fls. 11/12), pela guia de depósito (fl. 17), além de toda a prova oral produzida.

A autoria, todavia, não foi comprovada nos autos.

Em sede extrajudicial, a testemunha arrolada pela acusação Policial Militar Antônio Oscar de Souza informou, em sede inquisitorial que, na data dos fatos, estava em patrulhamento de rotina quando foi abordado por um senhor o qual, informou que gostaria de fazer uma denúncia. Aduziu que o senhor relatou que em um salão nos "Predinhos", na Rua José Correa Filho, havia um rapaz que estava vendendo drogas. Declarou que, de posse desta informação, se deslocou até o local reportado e, ao chegar lá, avistou Rodrigo sair correndo. Diante da atitude suspeita, saiu em perseguição ao réu, que entrou em um dos blocos neste mesmo endereço. Ao alcançar o acusado, este afirmou que fugiu do local por ter consigo um "baseado", mas foi revistado e nenhuma droga foi encontrada em sua posse, mas sim a quantia de R\$ 180,00, que Rodrigo afirmou ser referente a recebimento de auxílio emergencial. Relatou que, na sequência, deslocou-se até o local indicado pelo denunciante, onde possivelmente estariam escondidas drogas, e, chegando lá, encontrou 279 supositórios, aparentemente contendo cocaína.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Reginaldo César Falarino, testemunha arrolada pela acusação, em terreno policial.

O acusado Rodrigo Ribeiro Soares Filho, em fase inquisitorial, relatou que estava em um salão de cabeleireiros, situado próximo ao local dos fatos, na Rua José Correa Filho. Negou que seja dono dos entorpecentes apreendidos e não sabe indicar a quem eles pertencem. Informou que o dinheiro encontrado com ele e apreendido pelos policiais é referente ao auxílio emergencial recebido por sua genitora, tendo ela lhe dado uma parte para do valor para que cortasse o cabelo e comprasse roupa. Em Juízo, a testemunha Reginaldo César Falarino, estava em patrulhamento. Um cidadão morador dos predinhos nos procurou e disse que o Rodrigo estava nos predinhos fazendo a traficância. A gente já sabe que ele estava fazendo isso. O anônimo disse que a droga estava no salão. A gente foi lá e o Rodrigo estava próximo ao salão. A gente abordou ele. Durante a busca pessoal foi localizado dinheiro. Ele estava somente com o dinheiro. A gente foi ao local próximo de onde ele estava e localizou dentro do pneu a cocaína. Ele negou ser proprietário. A gente sabe que é dele. Ele foi conduzido e apresentado. O acusado estava sozinho. O dinheiro estava fracionado. Já havia feito abordagem ao réu. Já foi conduzido outras vezes. Já foi apreendido quando era adolescente. Hoje eu não mais o vejo. Ele estava próximo, não sei precisar a distância. Ele estava fora da garagem. Não lembro se ele estava com touca na cabeça. Ele foi abordado no bloco. Os predinhos são local de traficância e são frequentados por usuários.

A testemunha Antonio Oscar de Souza em Juízo disse o mesmo que a testemunha Reginaldo Falarino. Um anônimo disse que o Rodrigo estava fazendo a venda. Fomos ao local e o Rodrigo saiu correndo. Encontrei 180 reais em seu poder. Ele falou que correu porque estava usando droga. Encontramos a cocaína no salãozinho. Ele negou a propriedade da droga. Foi conduzido. Nesse dia não havia pessoa perto dele. Ele já havia sido abordado no local. Ele sempre corria da viatura. A gente sabia que naquele dia era plantão dele. Já havia sido apreendido na adolescência. Me recordo de ter abordado ele algumas vezes. Atualmente não o vejo mais. Ele estava próximo do salão. Os traficantes não ficam na posse da droga. Dificilmente ele fica com a

droga. O dinheiro estava fracionado. Tenho certeza que a droga era dele por minha experiência. Ele estava próximo da garagem. Não lembro se ele tinha touca no cabelo.

A testemunha da defesa, Hilma de Sousa Santos, sob o crivo do contraditório, informou que mora no 870. Eu estava de frente no momento da abordagem. Ele estava no salão fazendo luzes no cabelo. Quando a polícia chegou eles saíram tudo correndo. Correram uns pra cima e outros para baixo. A gente entrou para dentro na hora. Ele não mora no condomínio. Eu estava debaixo do pé de manga, não tinha outra pessoa. Ele perguntou se eu poderia ser testemunha dele. Ele estava com touca no cabelo, feito luzes.

O acusado Rodrigo Ribeiro Soares Filho, em Juízo, disse que foi cortar o cabelo nos predinhos. Quando eu estava cortando o cabelo, quando eu saí para fora, fui fumar maconha, fiquei de canto. Quando eu vi a viatura eu assustei por causa que eu estava fumando maconha e porque já tive problemas quando menor. Corri para baixo. O dinheiro era do auxílio emergencial da minha mãe. Não tenho nada contra os policiais. Não guardo rancor. Fiquei 9 meses internado na fundação casa. Quem cortou meu cabelo foi o Pablo. Na época eu trabalhava.

As provas produzidas não autorizam o reconhecimento da autoria do fato.

O fato de o acusado ter sido encontrado próximo ao local da abordagem não autoriza o reconhecimento da materialidade. Como informado pelos agentes públicos testemunhas o local é conhecido por tráfico de droga. Portanto, outra pessoa poderia ter guardado a droga naquele local. Se as autoridades públicas tinham conhecimento do modus operandi relativos à traficância no local, como informaram em Juízo as testemunhas, poderiam ter empreendido investigações detalhadas, encartadas em inquérito policial, sob a supervisão do Ministério Público e do Poder Judiciário, mas não o fizeram.

Os agentes públicos afirmaram que o acusado seria conhecido por tráfico há algum tempo. Todavia, não se abriu qualquer inquérito para investigar com seriedade o fato. Não se utilizou qualquer dos procedimentos previstos no art. 53 da lei de drogas (Lei 11.343/06), quais sejam, infiltração por agentes de polícia ou não-atuação policial.

Não houve qualquer infiltração por agentes ou ação controlada. Não houve campana para investigar a suspeita, inclusive com fotos a distância. A suposta testemunha anônima mencionada pelos agentes públicos não foi arrolada como testemunha protegida, o que poderia ter sido feito pelo Ministério Público - mas não o fez. O fato de o acusado ser conhecido pelas autoridades policiais ou ter antecedentes infracionais não autorizam reconhecer a autoria do fato. O fato deve ser comprovado no caso concreto. Maus antecedentes não comprovam autoria criminal, sob pena de se aplicar o direito penal do autor, vedado pela Constituição Federal.

PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ESTABELECIMENTO OU EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR (LCP, ART. 50). FALTA DE PROVAS À CONDENAÇÃO (CPP, ART. 386, INCISO VII): IN DUBIO PRO REO.

RECURSO IMPROVIDO. I. A denúncia imputa à recorrida conduta infracional consistente em explorar, de forma livre e consciente, jogos de azar, por meio de cinco máquinas eletrônicas do tipo "caça-níqueis", em imóvel acessível ao público, localizado na Rua 3, Chácara 91, Lote 45, Apartamento 101, Vicente Pires-DF, no dia 10.2.2015. Na sentença, adveio a absolvição, por não existir prova suficiente à condenação (CPP, Art. 386, inciso VII), o que foi objeto de apelação ministerial. II. Contexto probatório: conquanto inquestionável a indicação da materialidade (ocorrência policial n. 1742/2015 - f. 4/8; Auto de Apresentação e Apreensão n. 34/2015 - f. 14/15; e Laudo de Perícia Criminal n. 28.330/17 - 132/134), não resultou plenamente satisfatória a comprovação da autoria delitiva. III. No caso concreto, as informações prestadas pelo suposto sócio da ré, em sede policial, apontam a acusada como proprietária da casa de jogos de azar (f. 8). De outro lado, a autora do fato, também na fase inquisitiva, em contraposição, afirmou que "não é proprietária do estabelecimento e que foi contratada no dia 04/02/2015 para trabalhar como atendente [...]" e que somente "faz o pagamento dos clientes" (f. 8). Outrossim, a prova subjetiva, fundamentada nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência (f. 208/209), ainda que possuam presunção de veracidade e de legitimidade, apenas comprovam que, no local, havia a exploração de jogos de azar,

sem, todavia, nada acrescentar sobre quem, de fato, era (m) o (s) proprietário (s) que efetivamente exolorava a prática da contravenção. Nesse contexto, a apreensão de um recibo no valor de R\$ 1.100,00 em nome da recorrida (f. 14) não se revela suficiente a fundamentar um decreto condenatório, sobretudo porque não encontra absoluta convergência com os demais elementos probatórios. IV. No mais, as condenações pretéritas da recorrida no mesmo tipo penal não podem ser utilizadas/interpretadas à comprovação da autoria. V. Desse modo, persiste a dúvida à contundência da prova para a condenação (in dubio pro reo), o que torna imperiosa a manutenção da absolvição pela contravenção de exploração de jogos de azar (LCP, Art. 50), ex vi do Artigo 386, VII do CPP. V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei nº 9.099/95, Art. 82, § 5º). Sem custas nem honorários.

(TJ-DF 20150710053678 DF 0005367-90.2015.8.07.0007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 19/03/2019, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/03/2019 . Pág.: 716/724)

As autoridades públicas poderiam ter realizado diversos procedimentos investigatórios em busca de comprovação de eventual autoria, seja do acusado ou de qualquer outra pessoa que poderia ser eventual proprietária da substância, mas não houve qualquer inquérito policial ou investigação conduzida pelas autoridades públicas, sob a supervisão do Ministério Público (art. 129, I, CF). Ressalta-se que o acusado nega a propriedade da droga, a qual não estava em seu poder no momento da abordagem.

O fato de os agentes públicos terem a convicção de que o autor seria proprietário da droga – como afirmarem em depoimento judicial – não é suficiente para a condenação. Necessário maior rigor probatório para um édito condenatório. Diante da dúvida sobre a autoria, a absolvição se impõe (in dubio pro reo). A prova não é suficiente para a condenação. Nesse sentido:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Embora a materialidade delitiva tenha sido comprovada, ante o exame pericial realizado na substância apreendida, com resultado positivo para cocaína, não há nos autos provas seguras para atestar a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. A apreensão de porções de crack (9,7g) nas proximidades da barraca do acusado, em local habitado por diversas pessoas em situação de rua, não é suficiente a comprovar a autoria delitiva, mormente quando inexistentes elementos probatórios mínimos para vincular a substância ilícita ao acusado. Manutenção da absolvição do acusado que se impõe. Recurso ministerial desprovido.

(TJ-SP - APR: 00820561320188260050 SP 0082056-13.2018.8.26.0050, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 15/08/2019, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/08/2019)

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Embora a materialidade delitiva tenha sido comprovada, ante o exame pericial realizado nas substâncias apreendidas, com resultado positivo para cocaína e maconha, não há nos autos provas seguras para atestar a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. A apreensão de porções de crack (7,72g), maconha (5.438,63g), cocaína (960,63g) e haxixe (9,27g) nas proximidades da propriedade dos genitores do acusado, do lado de fora da cerca e próximo a um córrego, não é suficiente a comprovar a autoria delitiva, mormente quando inexistentes elementos probatórios mínimos para vincular a substância ilícita ao acusado. Manutenção da absolvição do acusado que se impõe. Recurso ministerial desprovido.

(TJ-SP - APR: 00107278620148260047 SP 0010727-86.2014.8.26.0047, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 21/11/2019, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/11/2019)

Em vista do exposto, a improcedência é de rigor.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público, para fim de ABSOLVER RODRIGO RIBEIRO SOARES FILHO das imputações contidas

na denúncia (art. 386, VII, CPP).

Fica autorizada a incineração do entorpecente, caso ainda não procedido.

O acusado respondeu ao processo integralmente em liberdade. Portanto, poderá aguardar eventual fase recursal em liberdade.

Após o trânsito em julgado, será expedido o necessário para regular cumprimento. P.I.R.C.

Serrana, 13 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA